



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. הדס נורית

2. אורבך יוסי

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

נגד

הנתבעים:

1. קלש דוד

2. הקדש על שם יוסף וסטלה קלש

באמצעות ב"כ: עו"ד אפרת קלש משען

המודיע לצד
שלישי

בתיק:
6/712/2021

קלש דוד

באמצעות ב"כ: עו"ד אפרת קלש משען

נגד

הצד שלישי:

1. נציגות הבית המשותף ברחוב בוסל 3 כפר סבא
על ידי שרה סבר ויוסי אורבך

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

פסק דין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפניי תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויי רטיבות בדירתם כדי להשיב את מצבן הפיסי של דירות התובעים לקדמותן, וכן תביעת צד ג', שהוגשה נגד נציגות הבית המשותף.

העובדות וההליכים

1. עניינה של תביעה בבית המשותף ברחוב בוסל 3 כפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 30.11.2000, והידוע כחלקה 692 בגוש 6428 (להלן – **"הבית המשותף"**).

2. הבית המשותף מורכב מחמש קומות ותשע דירות, לבית תקנון מוסכם מתאריך 30.10.2000 (להלן – **"תקנון מוסכם"**).

3. התובעים, הדס נורית (להלן – **"נתבעת 1"**) ו-אורבך יוסי (להלן – **"תובע 2"**) הם בעלי הזכויות בדירות 8,7 המוכרות כתתי חלקות 8,7 בהתאמה, הממוקמות בקומה הרביעית בבית המשותף.

4. הנתבע 1, קלש דוד (להלן – **"נתבע 1"**) הוא הנאמן ומנהל העיזבון מכוח ההקדש ע"ש יוסף וסטלה קלש ז"ל (להלן – **"נתבע 2"**) (ראו: נספח 3 לבקשה לצו עשה דחוף). לטובת ההקדש רשומה בפנקס הבתים המשותפים הערה בדבר הקדש של דירה הידועה כתת חלקה 9, הנמצאת בקומה החמישית בבית המשותף, הממוקמת מעל דירות התובעים. לבקשת הנתבע 1 התווסף הנתבע 2 לתביעה כפי שיפורט בהמשך.

5. צד ג', נציגות הבית המשותף ברחוב בוסל 3 כפר סבא (להלן – **"צד ג'"** או **"הנציגות"**), נוספה לתביעה בהתאם לבקשת הנתבעים וכפי שיפורט בהמשך.

המחלוקת בקצרה

6. כנטען בבקשה למתן צו עשה שהוגשה בתאריך 29.9.2021 ובכתב התביעה שהוגש בתאריך 24.10.2021, לאחר בדיקה שנערכה על ידי בעל מקצוע מטעם התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(להלן – **"דוח ייעוץ"**) עולה כי נמצאו ליקויים רבים בדירת הפנטהאוז, דירתו של הנתבע 1, אשר גורמים לנזקי רטיבות בדירות התובעים. לטענת התובעים, הנתבע 1 אינו פועל לתיקון הליקויים ומתנער מאחריות. לפיכך, יש להורות לנתבע 1 לתקן את הליקויים בדירתו ולהשיב את מצב דירות התובעים לקדמותו וכמו כן לחייב את הנתבע 1 בהוצאות המשפט.

7. **לטענת הנתבע 1**, דו"ח הייעוץ שעליו התובעים מבססים את תביעתם הוזמן על ידי הנציגות ולא על ידי התובעים שעשו בו שימוש פסול. בדוח נאמר במפורש כי המסמך אינו מהווה חוות דעת מומחה ואין להציגו בבית המשפט, כמו כן צוין כי הבניין התיישן ולכן יש לבצע פעולות לתיקון הרכוש המשותף. יובהר כי עם הגשת הבקשה לצו זמני פעל הנתבע 1 לקדם את ההליך מתוקף תפקידו כנאמן ההקדש והסכים למינוי מומחה מוסכם אשר יבדוק את טענות התובעים. בהתאם לחוות דעתו של המומחה המוסכם נראה כי חלק מהליקויים מקורם ברכוש הבית המשותף. לפיכך, יש לדחות את התביעה נגד הנתבע 1 על הסף.

מהלך הדיון בקצרה

8. הצדדים נתנו את הסכמתם למינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום המקרקעין אשר ייחווה דעתו בעניין טענות הצדדים. הוחלט כי הצדדים יישאו בהוצאות המומחה בחלקים שווים ובסוף ההליך ייקבע חלקו של כל צד בהתאם לתוצאות פסק הדין.

9. לפיכך, ומכוח הוראת תקנה 88(ד) לתקנות סדר הדין אזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **"תקנות סדר דין אזרחי"**) וסעיפים 74 ו- 75 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן – **"חוק המקרקעין"**) הוחלט למנות את המומחה, מר יונתן ממון מחברת "מ.ג שירותי בית", משדרות המלאכות מודיעין, כמומחה מוסכם (להלן – **"המומחה"**).

10. בתאריך 3.11.2021 הוגשה חוות דעת המומחה (להלן – **"חוות דעת מומחה"**) אשר ביקר בבית המשותף ובדירות הצדדים בתאריכים 18.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021, 31.10.2021.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. בהתאם לחוות דעתו של המומחה, נקבע כי כל נזקי הרטיבות בדירות התובעים מלמטה נגרמים בשל כשלים במערכות האיטום והצנרת אשר בתחום אחריות של דירה מספר 9 קרי, דירת הנתבעים.

12. בתאריך 8.11.2021 התקבלה החלטה, במסגרתה נתבקשו הצדדים ליתן עמדתם, ראשית האם בכוונתם לשלוח למומחה שאלות הבהרה ואם לאו, להודיע עמדתם לעניין מתן תוקף של פסק דין על בסיס חוות דעת המומחה המוסכם, כאשר לכל צד תינתן האפשרות לטעון בקצרה בכתב לעניין הוצאות ההליך.

13. בהתאם להחלטה מתאריך 8.11.2021, בתאריך 15.11.2021 הגיש הנתבע 1, 15 שאלות הבהרה למומחה. בתאריך 17.11.2021 השיב המומחה לשאלות ההבהרה.

14. בתאריך 22.12.2021 הגיש הנתבע 1 הודעה לצד שלישי נגד נציגות הבית המשותף (להלן – "הודעה לצד ג'"), לטענת הנתבע 1, בהתאם לחוות דעתו של המומחה ובהתאם לתשובות שאלות הבהרה מטעמו, נראה כי קיימים ליקויים גם ברכוש המשותף. לפיכך, הנתבע 1 טען כי נציגות הבית המשותף אחראית לתיקון כל הליקויים בקירות החיצוניים ובמרזבים של הבית המשותף.

15. בתאריך 3.2.2022 הגישה הנציגות את כתב ההגנה מטעמה (להלן – "כתב הגנה-צד ג'"), במסגרתו טענה כי התביעה אינה עוסקת בתיקון ליקויים ברכוש המשותף. חוות דעת המומחה הציגה את הליקויים בדירת הנתבע 1 בלבד ואת הדרכים לאופן תיקון הליקויים בדירתו. בהתאם להבהרתו של המומחה המוסכם, הליקויים ברכוש המשותף אינם גורמים לנזילות מים בדירות התובעים ולפיכך, יש לדחות את ההודעה לצד ג'.

16. בתאריך 14.2.2022 התקיים דיון מקדמי (להלן – "דיון מקדמי") במעמד הצדדים שבו נשמעו טענות הצדדים. במהלך הדיון נטען על ידי הנתבע 1, כי למעשה הוא נאמן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הקדש ומשכך אין לו מעמד בהליך. כל החשבונות הם חשבונות על שם ההקדש. לכן, יש להורות על תיקון התביעה כדי שהתביעה תופנה נגד ההקדש ולא אישית נגד הנתבע 1 (ראו עמוד 1, שורות 20-21 ועמוד 2, שורות 1-2 לפרוטוקול). לפיכך, במהלך הדיון החלטתי מכוח תקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי, לצרף את ההקדש ע"ש יוסף וסטלה קלש ז"ל מספר 590035044 (להלן – "ההקדש") כנתבע 2 לתיק, והוריתי לצדדים להגיש את סיכומיהם בכתב.

סיכומי התובעים בכתב-בקצרה

17. בתאריך 28.3.2022 הגישו התובעים את סיכומיהם, לטענתם, בהתאם לחוות דעת המומחה, אין מחלוקת כי בדירת הנתבעים, דירה מספר 9 קיימים ליקויים רבים שגורמים לנזקים בדירות התובעים.

18. בדיון המקדמי הודה הנתבע 1 כי הוא מודע לכל הליקויים הקיימים בדירה מספר 9 (ראו: עמוד 1, שורות 18-19, לפרוטוקול). בדיון המקדמי הנתבע 1 טען כי יש להפנות את התביעה כלפי ההקדש בלבד, לטענת התובעים דין טענה זאת להידחות. בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין הנתבע 1 חב באחריות אישית בכל הקשור להליך זה ומוגדר כ"מחזיק מטעם הבעלים". הנתבע 1 הבהיר והודה כי הוא זה שמטפל בדירה מספר 9 במשך כל השנים, הנתבע 1 משלם את תשלומי הוועד והוא בעל זכות הצבעה באסיפת בעלי הדירות. לפיכך, יש לחייב את הנתבעים לפעול לתיקון כל הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה, וכמו כן לחייב את הנתבעים יחד ולחוד, בתשלום הוצאות לרבות אגרת בית משפט, מסירה, שכר מומחה ושכר טרחת עורכי דין.

סיכומי הנתבעים - בקצרה

19. בתאריך 27.4.2022 הגישו הנתבעים את סיכומיהם, לטענתם, יש להורות על סילוק על הסף נגד הנתבע 1. הנתבע 1 הוא הנאמן מכוח ההקדש הציבורי ואין לו כל שיקול דעת עצמאי על אף הוראות כתב ההקדש. כל פועלו של הנתבע הוא מתוקף נאמן ההקדש ולא כמי שמחזיק בה מטעם הבעלים או



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פועל בה באופן אישי. לפיכך, בהיעדר עילת תביעה יש לסלק את התביעה נגד הנתבע 1 ולהותיר את ההקדש כנתבע היחיד.

20. בניגוד לטענות התובעים בסיכומיהם, הנתבע 1 לא הודה כי הוא מודע לליקויים בדירה כבר שנים. יובהר כי בהתאם לקביעתו של המומחה בחוות דעתו, מקורם של חלק מהליקויים נמצאו ברכוש המשותף ולכן יש לחלק את האחריות. בנוסף לכך נטען כי חרג המומחה מסמכותו באומרו כי יש להחליף את הצנרת רק מעצם היותה ישנה. הצנרת ישנה אך תקינה, הרטיבות אינה נגרמת ממנה ועל כן אין להרחיב חזית ולהורות להחליפה. לפיכך, אין להורות על החלפת הצנרת הישנה, אלא להורות לנציגות ולהקדש לתקן את הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה וכמו כן להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

סיכומי צד ג'-בקצרה

21. בתאריך 12.5.2022 התקבלו סיכומים מטעם צד ג'. לטענת צד ג', אין בתביעה העיקרית כל דרישה לתיקון ליקויים ברכוש המשותף. המומחה אף הבהיר זאת בחוות דעתו כשרשם שכל נזקי הרטיבות בדירת המבקשים נגרמים בשל כשלים אשר נמצאים בתחום אחריות דירת הנתבעים.

22. כמו כן, המומחה בתשובתו מתייחס לקירות החיצוניים אשר משפיעים על הרטיבות בדירה מספר 9, יש לשים לב שבהתאם לתשריט הבית המשותף, הקירות החיצוניים שעוטפים את דירה מספר 9, הם קירות המוצמדים לדירה מספר 9 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. בהתאם לחוות דעתו של המומחה אין ברכוש המשותף נזק אשר גורם לרטיבות בדירות התובעים ו"חלוקת האחריות" שרשמו הנתבעים בסיכומיהם לא הגיע מחוות הדעת אלא מתשובת המומחה לשאלות הבהרה שאינן עוסקות במיגור רטיבות אלא באופן כללי בליקויים בבניין. ניסיונו של הנתבע 1 להטיל אחריות על הנציגות הוא חוסר תום לב קיצוני ולפיכך, כבוד המפקח מתבקש לדחות את ההודעה לצד ג' ולחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בתשלום הוצאות כלפי הנציגות לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

ככלל ההקדש הציבורי אינו מהווה אישיות משפטית, ומשכך טענת הנתבע 1

נדחית

23. אקדים ואדון תחילה בטענת הנתבעים אשר לשיטתם בהיעדר עילת תביעה יש להורות על סילוק התביעה נגד הנתבע 1 ולהותיר את ההקדש ע"ש יוסף וסטלה קלש ז"ל כנתבע היחיד.

24. הקדש ציבורי הוא סוג של "נאמנות שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קידומו של עניין ציבורי" [ראו: סעיף 26(א) לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979 (להלן – "חוק הנאמנות")].

25. במסגרת הנאמנות, בעל נכס מקדיש נכס לטובת מטרה ציבורית מסוימת אשר תקוים על ידי נאמן. כדי להבטיח שכוונת המקדיש תקוים יש צורך בפיקוח ציבורי של רשם ההקדשות. עם רישומו של ההקדש הציבורי, חלות הוראות דין שונות ובהן חוק הנאמנות, ותקנות ההקדשות לצורכי צדקה, התשל"ד – 1974 (להלן – "תקנות ההקדשות") אשר במסגרתן נקבעו חובותיהם של נאמני ההקדש הציבורי, לדוגמה: הגשת דוחות כספיים וכלליים על ביצוע מטרות ההקדש לרשם ההקדשות.

26. לפיכך, אין זה מספיק להגיש תובענה נגד ההקדש בלבד שאינו מוכר כאישיות משפטית. בעלי הדין הנוספים אשר דרושים בהליך הם הנאמנים ובעלי התפקיד בשכר בהקדש (ראו למשל רע"א 3946/14 עאיד כאסתירו נ' חברת עיר על תילה בע"מ (נבו 18.12.14)).

27. כמו כן, חוק הנאמנות, אינו כולל הוראה מפורשת הקובעת כי הקדש ציבורי הוא אישיות משפטית, לא במפורש ולא במשתמע, ולכן ככלל ההקדש הציבורי אינו מהווה אישיות משפטית נפרדת. [ראו למשל: ע"א 490/99 הקדש מנחם ובלומה אטינגר קרן צדקה לזכרם על-ידי נאמני ההקדש נ' תנחום אבן טוב, נז(5) 145 (2003); רע"א 9420/04 הנאמן הציבורי נ' יעקב אגמון, בפסקה 24 (נבו 03.01.2005); רע"א 46/94 אילה זקס אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין, נ(2) 202 (1996)]



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(להלן – "פס"ד אברמוב") וכן ראו והשוו לפסק הדין בעניין ע"א 8888/00 נאמן הקרן לטיפול בחסויים אורי וירצבורגר נ' היועץ המשפטי לממשלה, בפסקה 46 (נבו 15.11.2007), המאבחן הקדש שבו הנאמנים התאגדו, לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה, וכן ראו והשוו לפסק הדין בעניין ע"א 2364/04 יאלי הרן נ' הקדש קרן המנוח יצחק גבריאלוביץ ז"ל (נבו 25.05.2010), לעניין מעמדו של הקדש דתי).]

28. מהכלל אל הפרט-בעניינינו אין חולק על כך שהנתבע 2 הוא הקדש ציבורי, הנתבע 1 אף ציין זאת בסעיף 3 לכתב ההגנה מטעמו. וכמו כן, בסעיף 4.4 לצוואתו, מצווה קלש יוסף ז"ל: "מטרת ההקדש תהיה, כי לאחר מותנו ייעשה שימוש בנכסי ההקדש למען הנצחת שמי ושם אשתי אסתר בפרויקטים לתועלת הציבור וכמפורט בנספח 2 לכתב ההקדש" (ההדגשה אינה במקור).

29. לפיכך, משאין חולק על כך שעניינינו בהקדש בציבורי, בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, הנתבע 2 אינו אישיות משפטית נפרדת, ולכן יש להותיר בהליך גם את הנתבע 1, המשמש נאמן להקדש.

הנתבע 1, בהיותו נאמן, מהווה "מחזיק" לצורך חוק המקרקעין, ולכן הוא צד להליך

30. סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, המצוי בסימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות", קובע כך: "האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות".

31. כלומר, בסמכות המפקח לדון בסכסוך שבין בעלי דירות, לרבות בסכסוך שבין "מחזיק בדירה" מטעם בעל הדירה, ולא רק בבעל הדירה עצמו.

32. בהקשר זה, מצאתי לנכון לצטט את דבריו של המלומד יהושע ויסמן: "ההכרה במשפטנו במחזיק הישיר אינה מחייבת את המסקנה כי כל מי שבידו נכס ייחשב כמחזיק ישיר. בצד המחזיק הישיר יש מקום ל"אוחז", שהוא אדם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התופס נכס בכפוף להוראות ישירות ומיידיות של אדם אחר בכל הנוגע לשימוש בנכס ולהחזקה בו. לאוחז אין כוונה להחזקה עצמאית, למען עצמו או למען אחר. אין הוא אלא "ידו הארוכה" של מי שהנכס בהחזקתו. (יהושע ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש, שער שני, עמוד 24 (2006)).

33. לכך יש להוסיף את אחריותו של הנאמן מכוח תקנה 10 לתקנות ההקדשות, אשר מנמקת את החובות החלות על נאמני ההקדש כאשר נכסי ההקדש כוללים בתים או בנינים המוחזקים לצרכי ההקדש:

"אם נכסי ההקדש כוללים בתים או בנינים המוחזקים לצרכי ההקדש, יבטח הנאמן את הנכסים האלה כנגד סיכוני טבע ואש וכנגד סיכוני צד שלישי" (ההדגשה אינה במקור).

34. כידוע, על נאמני ההקדש לשאת באחריות לנעשה בהקדש מבחינת היבטים פיננסיים ואחריות למקרקעין השייכים להקדש המנוהל על ידם. מכאן שעל הנאמן חלה אחריות גם לתיקון נזקי הרטיבות.

35. חובותיו של מנהל העיזבון מעוגנות בין היתר בסעיף 82 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן – "חוק הירושה") הקובע כי "מנהל עיזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את חובות העיזבון, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת." (ההדגשות אינן במקור)

36. אוסיף כי ללא קשר לסוגיית ההקדש, לא נעלמה מעיני העובדה כי בסעיף 8 לצוואתו (נספח 2 לכתב התביעה), מצווה קלש יוסף ז"ל על מנהל עיזבונו, כלומר הנתבע 1, לפרוע מתוך עיזבונו את כל חובותיו ולשלם את הוצאותיו הכרוכות בפטירתו. כמו כן, כעולה מסעיף 3.1 לצוואה, נכסי ההקדש כוללים גם את הזכויות בדירה, כאשר בהתאם לסעיף 4.1 לצוואה, על הנתבע 1 לדאוג לנכסי ההקדש, ולשמור על ההקדש ככל הניתן בשלמותו (סעיף 4.5 לצוואה). מכאן שעל הנתבע 1 חלה אחריות גם מכוח הצוואה לטפל בדירה אשר מהווה כאמור חלק מנכסי ההקדש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. בהתאם לאמור לעיל, הנתבע 1, הוא "מחזיק", ומשכך הוא בעל דין רלבנטי להליך. לפיכך טענת הנתבעים לפיה יש לסלק את הנתבע 1 מההליך, נדחית.

עיקר ההליך – דיון בליקויי הרטיבות בהתאם לחוות דעת המומחה

38. אומנם לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם, אך הוראותיו שותקות בקשר למחלוקת, ומשכך יש לפנות להוראות סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף בהתאם להוראות סעיף 77 ג לחוק המקרקעין. סעיף 3 לתקנון המצוי דן קובע כך:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.
(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

39. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף או על נציגות הבית המשותף, לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה בהתאמה, העלול לגרום לנזק לדירה בבית המשותף. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו "דיני קניין-בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק".

40. לנוכח טענות התובעים, מונה בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם. המומחה הגיש את חוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירות וציין את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. בחוות דעתו עמד המומחה על נזקי הרטיבות שאותרו בדירות התובעים ובדירת הנתבעים:

"לשאלות כבוד המפקח בהחלטה מיום ה – 17/10/2021



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. אכן ישנם נזקי רטיבות בדירות המבקשים.
2. בשלב זה של הבדיקות, אין ספק כי כל נזקי הרטיבות בדירות המבקשים מלמטה נגרמים כתוצאה מכשלים במערכות האיטום והצנרת אשר הינם בתחום אחריות הדירה מס' 9 אצל מש' קאלש (המשיב) מלמעלה.
ייתכן כי קיימים כשלים בקירות המעטפת החיצונית ברכוש המשותף, אולם בשלב זה על פי בקשת המבקשים הנושא לא נבדק. אולם ככל שישנם הטיפול מחייב תחילה טיפול בדירת המשיב.
3. הפעולות הנדרשות שיש לבצע בדירת המשיב לצורך תיקון הליקויים יפורטו בפרק הפתרונות ובמפרטים טכניים מצורפים.
4. העבודות שיש לבצע בדירות המבקשים להשבת המצב לקדמותו יפורטו בפרק הפתרונות בנוסף, יש לציין כי דירה מס' 9 אצל מש' קאלש (המשיב) סובלת מבלאי טבעי מואץ באלמנטים המבניים והסניטרים של הדירה כתוצאה מתחזוקה שוטפת לקויה" (ראו: סעיף 66 בעמודים 98-99 לחוות הדעת).

41. בהתאם לליקויים שנמצאו, פירט המומחה בחוות דעתו את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות.

42. העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים (ראו פרק הפתרונות בעמוד 99 לחוות הדעת):

”

א. יש לבצע טיפול מערכתי בקירות המעטפת החיצונית הגובלים לדירה הכולל צינורות האוורים לפי מפרט טכני מצורף.

ב. יש לבצע טיפול מערכתי במרפסות הדירה הכולל קירות המעקה תוך דגש על התשתית + מערכת האיטום לפי מפרט טכני ותרשימים מצורפים ובהתאם להוראות המפר"כ פרק 05 ודרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1 ו-2, ת"י 1430.

ג. יש לבצע תיקון הנזק בצנרת הגשמה הדרומית " 4 באמצעות שירות אפוקסי. העבודה תתבצע דרך פתח קולטן הניקוז במרפסת המערבית, בליווי צילום בסיב אופטי ובדיקה חוזרת של בעל המקצוע המבצע את התיקון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. יש לבצע טיפול מערכתי בחדרי הרחצה והשירותים תוך דגש על מערכת האיטום בהתאם להוראות המפר"כ סעיף 05.09 (חדרים רטובים רמה א').

ה. יש לבצע החלפת צנרת אספקת המים הקרים והחמים בכל הדירה, בצנרת מסוג SP או פקס גולן דרג 22 כולל שרוול בקוטר 20 מ"מ בין המונה הראשי למחלקים ובקוטר 16 מ"מ בין המחלקים לצרכנים לפי הנחיות | עיגון יסודי וביטון הצנרת.

ו. יש לבצע תיקון הכשל בצנרת ניקוז מי הדלוחין של הקבוע המטבח על ידי החלפת כל הצנרת בין הקולטן האנכי במרפסת המזרחית לבין הכיור המטבח, מסוג PVC הכולל קופסת בקרה חוליות.

ז. לאור הערכים הגבוהים של תכולת הרטיבות במצע מילוי רצפת הדירה וגובה המילוי מסוג חול, מניסיוני לא ניתן לבצע ייבוש יזום ולהגיע לתוצאת ייבוש מוחלט. ולכן, מומלץ לבצע פרוק הריצוף והחלפת מצע המילוי בכל הדירה.

ח. בהמשך לסעיף ד', ניתן לחלופין לבצע ייבוש יזום במצע מילוי הרצפה ע"י יבשנים וסופחי לחות ייעודיים במקומות בהם נמדדה תכולת רטיבות גבוהה מהמותר בתקן, במשך 12 שבועות או עד לערך של 0.5% רטיבות במצע | אספקת מצע מילוי + ריצוף במוקדים בהם בוצעו קידוחים לצורך התקנת מכשירי הייבוש להחזרת המצב לקדמותו".

העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירות התובעים:

ט. יש לבצע תיקוני שפכטל וצבע בתקרות שניזוקו וזאת לאחר כחודשיים מיום התיקון והייבוש המוחלט של כל האלמנטים המבניים.

43. לא מצאתי לקבל את עמדת הנתבעים לפיה חרג המומחה מסמכותו בקובעו כי יש להחליף את הצנרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

44. אומנם הלכה היא כי חוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט (ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)). עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו), 23.4.1990; ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו) 23.7.06]; 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשל"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו) 28.10.10]. אך משלא נסתרה חוות דעת המומחה, הריני לאמץ אותה במלואה, לרבות בכל מה שקשור בהחלפת הצנרת.

מסקנות אופרטיביות- על הנתבעים יחד ולחוד, לתקן על חשבונם את הליקויים

45. משלא נסתרה חוות דעת המומחה, הריני ליתן צו עשה המחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לבצע את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים כמפורט בפסקה 42 לעיל.

46. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

47. העבודות תבוצענה בפיקוח המומחה המוסכם מר ממך יונתן, או מומחה איטום אחר מטעמו של המומחה המוסכם, אשר יאשר את מפרט העבודות ומפרט החומרים, ואת תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען.

48. העבודות לתיקון הליקויים כאמור בסעיף 42 לעיל, יבוצעו בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. הנתבעים ייפנו למומחה המוסכם, מר ממך יונתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת פסק הדין, וישלמו לו את שכרו עבור עבודות הפיקוח, בתוך שבעה ימים ממועד הדרישה. הנתבעים יודיעו למומחה המוסכם ולתובעים מראש, על המועד שבו יתחילו עבודות התיקונים, וכך המומחה יוכל לפקח על ביצוע התיקונים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, ימציאו הנתבעים לתובעים אישור בכתב מטעם הגורם שפיקח על ביצוע העבודות, בדבר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, לפי המפורט בפסק הדין.

**חובת צד ג' - נציגות הבית המשותף להשתתף בחלק מעלות התיקונים.
טענת הנציגות לפיה הקירות החיצוניים אינם מהווים רכוש משותף לא מתקבלת**

50. יובהר כי חובת תיקון הליקויים מוטלת כאמור על הנתבעים יחד ולחוד.

51. עם זאת, מצאתי לקבל את ההודעה כלפי צד ג' באופן חלקי, ולכן כפי שציין המומחה בתגובתו מתאריך 17.11.2021 - "תגובה לשאלות הבהרה", צד ג', הנציגות, תשלם את חלקה היחסי בתיקוני העבודות המנויות בפסקאות 42א' ו-42ב' לעיל.

52. לא מצאתי לקבל את עמדת הנציגות (צד ג'), לפיה מענה לשאלות הבהרה אינו מהווה חלק מחוות דעתו של המומחה המוסכם, ולכן יש להתעלם ממסקנותיו כפי שהובאו במענה לשאלות הבהרה שנשאל. שכן מטרתן של שאלות הבהרה הוא להבהיר את מסקנות המומחה המוסכם כפי שהועלו בחוות דעתו, ומשכך תשובות המומחה המוסכם במענה לשאלות הבהרה, מהוות בסופו של דבר, חלק בלתי נפרד מחוות דעתו הסופית, שאחרת אין כל טעם במשלוח שאלות הבהרה ובמענה להן. לכן גם נדחת טענת הנציגות לפיה לא התבקש בתביעה סעד הקשור לתיקון ליקויים ברכוש המשותף. שכן, תיקון הליקויים ברכוש המשותף כפי שקבע המומחה המוסכם, הוא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד, מהתיקונים הדרושים לשם פיתרון ליקויי הרטיבות בדירות התובעים, כך גם כתב המומחה המוסכם בסעיף 2 למענה לשאלות הבהרה מתאריך 16.11.2021: **"כשלים אלו גורמים לחדירות והתפשטות מים בקירות המבנה בימות הגשמים ואף יכולים לגרום לנזקי רטיבות בקירות ההיקפיים בדירות המבקשים (התובעים, הח"מ, ההדגשה אינה במקור הח"מ). כך גם מופיע בסעיף 6 של אותו מסמך.**

53. לכן, בתיקונים האמורים בפסקה 42 א' תישא הנציגות בשיעור תשלום יחסי של 25% ובעלות התיקון בתיקונים האמורים בפסקה 42 ב' תישא הנציגות בשיעור תשלום יחסי של 70% בעלות התיקון.



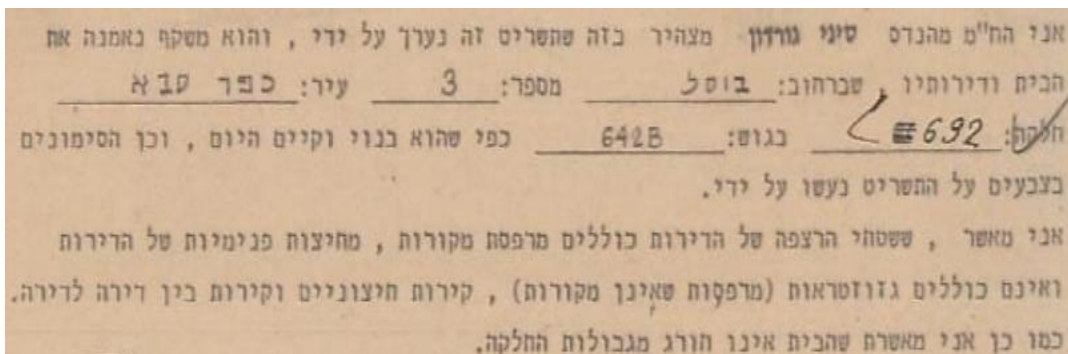
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. אוסיף כי מצאתי לדחות את טענת צד ג' לפיה הקירות שעוטפים את דירה מספר 9 הם קירות אשר מוצמדים לדירת הנתבעים ועל כן אין מדובר בליקויים ברכוש המשותף.

55. בתקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף, אין כל התייחסות להצמדת קיר חיצוני לדירת הנתבעים. זאת ועוד, עיון בתשריט מעלה אחרת מטענת הנציגות. בהתאם להצהרת מהנדס התשריט (המצויה בתיק הרישום), הסימונים בתשריט **אינם** כוללים קירות חיצוניים, אלא מרפסות ומחיצות פנימיות של הדירות.



56. כך שככל שהקירות החיצוניים היו מוצמדים כטענת הנציגות לדירת הנתבעים, חזקה שהדבר היה מקבל ביטוי בתשריט הבית המשותף שכידוע, כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם [המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקאות 67-63 והאסמכתאות שם (נבו 10.08.2021)].

57. אוסיף לכך כי בהתאם לסעיף 52 לחוק המקרקעין, "רכוש משותף" כולל גם את ה"קירות החיצוניים". לכן, הצמדה של חלקים מהרכוש המשותף, כגון קירות חיצוניים לדירה כלשהי, מצריכה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף [ראו סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין וכן סעיף 12 לתקנון המצוי]; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 394 (2000)]. כמו כן, כידוע לצורך בחינה האם רכוש כלשהו הוא חלק מהרכוש המשותף או חלק מדירה טעון בחינה דו שלבית - בשלב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הראשון יש לבחון האם הוא מהווה רכוש משותף או דירות ורק ככל שאמנם יקבע כי התשובה חיובית, יש לבחון, בשלב השני, האם נגרע או הוצא כדין מגדרו של הרכוש המשותף והוצמד לדירה [ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "וזהב נכסים בע"מ"** (נבו 20.11.2016)], כאשר הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 5791/19 **עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12**, בפסקה 16 (נבו 25.01.2022)]. אך במקרה שלפניי, לא הרימה הנציגות את הנטל לשכנע כי הקירות החיצוניים, הוחרגו מהרכוש המשותף, והוצמדו לדירת הנתבעים.

סיכום חלקה של הנציגות (צד ג'):

58. הנציגות תשלם לנתבעים את תשלום חלקה היחסי כאמור בסעיף 53 לעיל בתוך 15 יום מיום שיומצאו לידה הקבלות/חשבוניות המעידות על ביצוע העבודות המנויות בפסקאות 42' ו-42ב'.

אשר לעבודות הדרושות להשבת מצב דירות התובעים לקדמותן

59. העבודות לתיקון הליקויים בדירות התובעים כאמור בפסקה 42 ט לעיל, תבוצענה ותושלמנה על ידי **הנתבעים ועל חשבונם** ויבוצעו בחלוף שישים ימים מיום שהנתבעים יבצעו את התיקונים המפורטים בסעיף 42 א' – 42 ח' לעיל, ולאחר תיאום טלפוני מראש עם התובעים.

60. אציין כי לא מצאתי לנכון לחייב את צד ג', בגין רכיב זה, וזאת לאחר שעיינתי היטב בחוות דעתו של המומחה המוסכם, ולרבות בתשובותיו לשאלות ההבהרה שנשאל, ובשונה מחובת הנציגות לטפל בכשלים ברכוש המשותף, כפי שהובא לעיל. שכן מצבן הנוכחי של דירות התובעים, נובע באופן ישיר מכשלים בדירת הנתבעים, כך שעל הנתבעים לבצע את הדרוש לשם השבת מצב דירות התובעים לקדמותן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

62. אדגיש שככל שהתיקונים בדירות מי מהצדדים או ברכוש המשותף צריכים להיעשות מתוך דירות הצדדים, אני מורה להם לאפשר ביצוע התיקונים מתוך דירותיהם לאחר שהתיקון יתואם עימם מראש. שכן, חובתו של בעל דין לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו גם אם אלו ליקויים שאין מקורם בדירתו. חובה זו מעוגנת בסעיף 3(ב) לתקנון המצוי [כן ראו גם רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו – 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994)].

63. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד [ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018)] (להלן - "עניין אורהייטק"). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

64. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות וראו גם עניין אורהייטק לעיל). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.6.2005) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2021, 6/712/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, החלטתי כי על הנתבעים, יחד ולחוד לשלם לתובעים הוצאות ההליך, בסך כולל של 25,000 ₪ (בסכום זה נכללו מלוא הוצאות ההליך לרבות האגרה, שכר טרחת עורך דין והוצאות המומחה המוסכם). סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעים בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל. לאור התוצאה שאליה הגעתי ביחס לצד השלישי (נציגות הבית המשותף), לא ראיתי לנכון לפסוק לטובת או לחובת הצד השלישי, הוצאות ההליך.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, ז' אב תשפ"ב, 04 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה